

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 1ª VARA FEDERAL DE
BLUMENAU/SC**

Processo nº 50122277120184047205 /SC

PAJ 2023/031-03626

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Santa Catarina, atuando na presente causa na qualidade de *custus vulnerabilis*, em favor da Comunidade residente na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, vem, respeitosamente, manifestar e requerer o que segue:

A Defensoria Regional de Direitos Humanos em Santa Catarina (DRDH/SC) foi contatada pela comitiva do Ministério dos Povos Indígenas que acompanha o caso referente ao fechamento da Barragem Norte, que relatou a situação emergencial de algumas das aldeias da Terra Indígena que estão em situação de gravíssima vulnerabilidade.

Atualmente, as aldeias Sede, Figueira, Coqueiro e Palmeira **já se encontram alagadas**. Ademais, algumas aldeias demandam a atenção imediata do Estado de Santa Catarina para que possam satisfazer suas necessidades mais básicas e garantir a sua proteção física.

São elas:

ALDEIA	NECESSIDADES RELATADAS
Sede – já alagada	60 cestas básicas (ovos e carne seca) Água potável Medicação (paracetamol, soro para hidratação, buscopan etc.) Velas para iluminação Lonas 500 metros Colchões e roupas de cama 60 barracas

	10 bombas para água 5 mil metros de mangueira 1 barquinho motorizado (com coletes salva vidas) Roupas adulto e infantil Botas e sapatos Ferramentas como (foices, enxadas, facões, machado). 20 casas pré-moldadas 100 m3 de tábuas para galpão , ternites Pavimentação adequada das estradas 20 caixas de água Micro-ônibus para transporte Ambulância UTI móvel Kit para primeiros socorros 5 mil metros de fiação para energia elétrica 10 fogareiro a gás e botijões de gás Tachos (panelas para cozinhar) Kits para higiene pessoal
Palmeira – já alagada	400 metros de lona Água potável Produtos de higiene pessoal Colchões Cobertores Cestas básicas Rolo de barbante Pregos 200 metros de fio de cobre Lâmpadas

	Mangueira Bocal de lâmpada Facões Diesel Fraldas descartáveis Leite Carne Roupas Barracas de acampamento Painéis grandes Copos, pratos e talheres Sacos de lixo
Koplang	1 rolo de corda 400 metros de lona 20 calças 40 cobertores Papel higiênico Sabão em barra Sabonete 40 fraldas Toalhas 40 lençóis 40 caixas de sabão em pó 30 baldes 15 bacias 4 painéis grandes 600 metros de mangueira 20 litros de leite

Coqueiro – já alagada	Não enviou lista com necessidades específicas, mas demanda os materiais e serviço da mesma natureza que as demais aldeias, que compreendem alimentação, saúde, higiene, materiais para acampamento, materiais para cozinhar, fiação elétrica e meios de transporte.
-------------------------------------	--

Diante das informações, esta Defensora Regional de Direitos Humanos já oficiou a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, solicitando o atendimento imediato das necessidades relatadas.

Além disso, a situação relacionada ao fechamento da Barragem Norte de José Boiteux/SC, que no momento está sendo tratada nestes autos, já atingiu ampla repercussão nacional, dada a gravidade do caso e do risco corrido pelos indígenas e pela população da região de modo geral. São diversas as instituições e entidades que hoje acompanham o caso, incluindo o Governo Federal através do Ministério dos Povos Indígenas.

Como é sabido, a decisão de evento 256 imprimiu condicionantes à operação da barragem que deveriam e devem ser cumpridos pelo Estado de Santa Catarina. Tais requisitos foram reforçados em audiência de evento 281, tendo o ente estadual novamente assumido o compromisso de cumprir com as obrigações assinaladas.

Todavia, o que se verifica a partir do relato da comitiva do Ministério dos Povos Indígenas é que o Estado de Santa Catarina tem falhado em observar as determinações.

Ora excelência. Os bens solicitados e firmados em acordo são apenas necessidades de tipo mais básico para a sobrevivência dos indígenas, estes que precisaram abandonar suas casas, pertences, seu patrimônio histórico-cultural, seu território, em razão do fechamento da barragem, o que se deu em nome do bem comum e da segurança da população da região.

Não é admissível, portanto, que os moradores da comunidade sigam desamparados pelo Estado, que, por mandamento constitucional e decisão judicial, deveria garantir aos indígenas os bens necessários à vida digna.

Sobre a PETIÇÃO do Estado (evento 308), observa-se que o Laudo de inspeção de de segurança, avaliação dos equipamento e elaboração de projetos para a recuperação da barragem norte de José Boiteaux data de mais de dois anos (04/08/2021). Ou seja, necessário que seja reavaliado



*Defensoria Regional de
Direitos Humanos em
Santa Catarina*

e confirmada a segurança atual do empreendimento. Ademais, **a Defesa Civil confirma que várias áreas das aldeias já estão inundadas.**

Nesse sentido, requer seja determinado ao Estado de Santa Catarina que comprove o atendimento das demandas específicas de cada aldeia citadas nesta petição, sob pena de multa não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 11 de outubro de 2023.

Mariana Döering Zamproga
Defensora Pública Federal
Defensora Regional de Direitos Humanos

